



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 1147 del 16/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 del 16/07/2026

PROPOSTA N. 2069 del 16/07/2026

OGGETTO: Avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di sedi separate di Ufficio di Stato Civile-Approvazione istruttoria e individuazione di struttura idonea ai fini della successiva proposta di deliberazione di Giunta

II DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/03/2026 è stato approvato il Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 15/05/2026 l'Amministrazione Comunale ha espresso indirizzo favorevole all'individuazione di strutture private da destinare a separati Uffici di Stato Civile, demandando al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, di concerto con il Settore Tecnico comunale di riferimento, ogni successiva attività istruttoria;
- con determinazione dirigenziale n. 66 del 29/05/2026 (Registro Generale n. 836 del 29/05/2026) è stato approvato l'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di strutture ricettive, immobili e luoghi di particolare pregio da destinare a separati Uffici di Stato Civile;
- il predetto Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente con scadenza fissata al 10 giugno 2026;

DATO ATTO CHE

- entro il termine previsto sono pervenute n. 4 istanze di partecipazione;
- con successivo provvedimento (giusto verbale istruttorio n. 50670 del 18/06/2026) le istanze sono state ammesse alla fase di verifica dei requisiti e di acquisizione dei pareri tecnici di competenza;

RICHIAMATO

- l'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, il quale dispone che i Comuni possono istituire uno o più separati Uffici dello Stato Civile e che gli stessi sono istituiti con deliberazione della Giunta Comunale con successiva trasmissione dell'atto deliberativo al Prefetto.

RICHIAMATI, ALTRESÌ

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28/02/2014;
- il Parere del Consiglio di Stato n. 196 del 22/01/2014.

DATO ATTO CHE:

- l'Avviso non prevedeva la formazione di una graduatoria né una valutazione comparativa tra le diverse candidature, bensì la verifica dei requisiti per ciascuna struttura singolarmente considerata;
- conseguentemente, l'accertamento dell'idoneità di ciascuna candidatura costituisce autonoma fase istruttoria, suscettibile di conclusione indipendentemente dall'esito delle verifiche delle altre istanze.

ATTESO CHE

- relativamente alla struttura denominata "Casino Lenza" s.r.l. sono stati acquisiti tutti i pareri e le valutazioni tecniche richieste dall'Avviso;
- il Settore Governo del territorio, con nota prot. n. 55180 del 7/07/2026, ha espresso parere favorevole sotto il profilo urbanistico -edilizio;

RILEVATO CHE

per le restanti manifestazioni di interesse l'istruttoria non risulta allo stato completa, non essendo ancora stati acquisiti tutti i pareri tecnici richiesti;

tale circostanza non impedisce la conclusione del procedimento limitatamente alla candidatura per la quale l'istruttoria risulta integralmente definita, atteso il carattere non comparativo della procedura.

CONSIDERATO che la natura non comparativa della procedura consente la conclusione del procedimento limitatamente alle istanze per le quali risultino acquisiti tutti i presupposti istruttori, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, buon andamento e non aggravamento dell'azione amministrativa di cui agli artt. 1 e 2 L. n. 241/90.

RITENUTO, pertanto, di approvare gli esiti dell'istruttoria esclusivamente con riferimento alla struttura denominata "Casino Lenza" s.r.l., rinviando a successivi provvedimenti la definizione delle restanti manifestazioni di interesse all'esito del completamento delle relative istruttorie.

VISTO

il verbale istruttorio prot. n. 58081 del 16/07/2026, depositato agli atti del Settore, dal quale risulta che la struttura sopra indicata possiede i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico.

VISTI

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con Deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 6 giugno 2025, recante ad oggetto: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- il Documento Unico di Programmazione, DUP 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026;
- il Bilancio di previsione finanziaria 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- il Decreto sindacale n.8 del 03/03/2025 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Affari Generali, confermato con successivi decreti sindacali n.25 del 17/06/2025 n. 32 del 15/09/2025 e n.1 del 02/02/2026.

RICHIAMATI,

l'art. 106 del Codice civile;

l'art. 3 del DPR n. 396/2000;

la circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7 giugno 2007;

la circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28 febbraio 2014;

Il parere n. 196/2014 del 22/01/2014 reso dal Consiglio di Stato;

DETERMINA

richiamata integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di approvare gli esiti dell'istruttoria relativi alla manifestazione di interesse presentata dalla struttura operatore economico "Casino Lenza" s.r.l., in relazione all'Avviso pubblico per l'individuazione di strutture da destinare a separati Uffici di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili;

di dichiarare l'idoneità della struttura denominata "Casino Lenza" s.r.l., ai fini dell'istituzione di un separato ufficio di stato civile, destinato alla celebrazione di matrimoni civili e alla costituzione di Unioni civili, subordinatamente agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;

di dare atto che la presente determinazione conclude il procedimento amministrativo limitatamente alla predetta candidatura, essendo stata completata la relativa istruttoria;

di rinviare a successivi provvedimenti la definizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, all'esito dell'acquisizione e della valutazione dei pareri tecnici e degli altri elementi istruttori ancora necessari;

di precisare che il presente provvedimento non determina alcuna preclusione nei confronti delle ulteriori candidature, la cui valutazione sarà effettuata secondo le previsioni dell'avviso pubblico una volta completata la relativa istruttoria;

di dare atto che tale modalità di definizione del procedimento è conforme alle previsioni dell'Avviso pubblico, il quale non contempla una procedura comparativa né la formazione di una graduatoria, ma la verifica autonoma dell'idoneità di ciascuna candidatura;

di dare atto, altresì,

- che con nota prot. n. 57207 del 14/07/2026, è stato richiesto al Settore Governo del Territorio il completamento dell'istruttoria tecnica relativamente alle ulteriori manifestazioni di interesse presentate, mediante l'acquisizione dei pareri di competenza non ancora resi, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 241/90;

- che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012;
- che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- che le funzioni di RUP sono svolte dalla sottoscritta Dirigente;

Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché il rispetto della normativa anticorruzione.

Di specificare:

- che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;

di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 3 del DPR n.396/2000, per le determinazioni di competenza in ordine all'eventuale istituzione del separato Ufficio di Stato Civile presso la struttura risultata idonea e la successiva trasmissione del relativo provvedimento alla Prefettura di Catanzaro;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2069 del 16/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 16/07/2026

Il Dirigente

Avv. PETRONIO STEFANIA

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.